

1501950-79.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501950-79.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501950-79.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152356/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 18331575 - DEL.POL.CUBATÃO, 469/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2152356 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RODRIGO SANTANA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

GUSTAVO FERREIRA e ANDERSON RODRIGO SANTANA DOS SANTOS qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de junho de 2021, por volta das 20 horas, na Rua Padre Antônio, próximo ao n. 88, Vila dos Pescadores, Área Rural, nesta cidade, em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo para fornecimento a terceiros, 152 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, os réus estavam na via pública, em uma viela, em poder das drogas quando policiais militares avistaram os réus, cada um deles portando uma sacola plástica, então, se aproximaram para abordá-los, momento em que eles dispensaram as sacolas e correram para o interior de uma mercearia onde foram encontrados quebrando dois celulares, sendo que um rádio comunicador HT caiu da cintura do réu Anderson.

No interior das sacolas dispensadas pelos réus estavam as drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls. 17/18. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 123. O réu apresentou Defesa Preliminar às fls. 166/168. A Denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 169), tendo sido os réus interrogados e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.214) O Ministério Público em memoriais requereu a procedência do pedido. (fls. 231/235) O réu Gustavo em memoriais alegou ser mero usuário de entorpecentes, requerendo a desclassificação (fls. 224/230) O réu Anderson em memoriais requereu sua absolvição alegando contradição nos depoimentos dos policiais e que ele estava realmente próximo a sua residência. Subsidiariamente requereu o reconhecimento do privilégio (fls. 239/254)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência. O réu Gustavo em seu interrogatório negou a acusação, alegou que estava na casa de sua tia. Negou que portava sacola com drogas.

O réu Anderson em seu interrogatório negou o crime, afirmando que não estava com a sacola com as drogas e nem com o rádio HT e que havia saído para comprar pão para a sua avó.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência pelo local dos fatos a pé, pois, o local é comum as viaturas serem recebidas com disparos de arma de fogo, quando os réus estavam na via pública, em uma viela, sendo que cada um deles portava uma sacola plástica, então, se aproximaram para abordá-los, momento em que eles dispensaram as sacolas e correram para o interior de uma mercearia onde foram encontrados quebrando dois celulares, sendo que um rádio comunicador HT caiu da cintura do réu Anderson. Afirmaram que um dos réus confessou que traficava recebendo R\$ 350,00 por turno.

Não resta dúvida de que os réus traficavam, pois os policiais foram firmes em seus depoimentos, sendo ainda, que o rádio foi encontrado com um deles.

A versão dos réus de que foram abordados sem motivo algum não se sustenta, pois, se assim o fosse, poderiam facilmente arrolar testemunhas que comprovassem seus argumentos, inclusive, ambos alegaram que estavam em casa de parentes, portanto, nem se pode sustentar a versão de que terceiros estariam com medo de prestar depoimentos.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa no seu piso legal..

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço o privilégio e reduzo a pena em 1/6 considerando-se a quantidade de drogas encontradas, chegando-se a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa no seu piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus GUSTAVO FERREIRA e ANDERSON RODRIGO SANTANA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 416 dias multa no seu piso legal.

Determino a destruição das drogas e o perdimento do rádio.
Oportunamente, oficie-se o TRE

PIC

Cubatão, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA